

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 218/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น โจทก์
นาย แหล หรือประเสริฐ หรือเสริฐ ราม
สูงเนิน หรืออุดม ศิลป์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 163, มาตรา 185, มาตรา 195, มาตรา 198, มาตรา 215, มาตรา 225

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 55

ฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ยื่นเกินกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้เป็นการไม่ชอบ
ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองแม้จำเลยมิได้
อุทธรณ์ก็ตาม แต่เมื่อมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าจำเลยขว้างลูกกระเบิดเพื่อ
พยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่และข้อเท็จจริงไม่พอรับฟังว่าจำเลยมีลูกกระเบิดศาลฎีกา
มีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 185.

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองแม้จำเลยมิได้
อุทธรณ์ก็ตาม แต่เมื่อมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าจำเลยขว้างลูกกระเบิดเพื่อ
พยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่และข้อเท็จจริงไม่พอรับฟังว่าจำเลยมีลูกกระเบิดศาลฎีกา
มีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 185.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>